ДОГОВОР № TZO-2026-01

на разработку программного обеспечения

Портал управления сетью станций техосмотра с отделами и интеграцией с 1С

г. Алматы 11 ноября 2026 г.

ТОО «ELC ALMATY», БИН 151040007861, в лице директора Цай Платона Львовича, действующего на основании Устава (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ТОО «TEZOCMOTP», БИН 260440025884, в лице директора _____, действующего на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — портал управления сетью станций техосмотра (далее — «Система») с отделами внутри: пульт собственника и станции, клиенты и колл-центр, операционный отдел и контроль качества (ОКК), маркетинг, HR, финансы, задачи, а также интеграцию с 1С, — а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях Договора.

1.2. Состав, функции и критерии приёмки определены в Приложении № 1 «Техническое задание». Основание — встреча Сторон 09.11.2026, коммерческое предложение Исполнителя, ТЗ Заказчика «Операционный отдел и ОКК» и «Маркетинг-отдел» и макеты экранов Заказчика. ТЗ Заказчика написаны под Битрикс24; в Системе они реализуются собственными разделами портала. Демонстрационная версия носит справочный характер.

1.3. Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне, ярлыком на экране телефона. Отдельные приложения для App Store и Google Play в предмет Договора не входят.

1.4. Система размещается на сервере в Республике Казахстан (PS.kz или иной по выбору Заказчика), оформленном на Заказчика, с резервной копией во втором облаке. Исполнитель разворачивает Систему, настраивает ежедневное резервное копирование и передаёт доступы.

1.5. В предмет Договора не входят: ИИ-агент и подключение языковых моделей; интеграция с ЕИСТО и распознавание госномеров с камер; клиентское мобильное приложение. Эти работы выполняются по отдельному соглашению.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору составляет **2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) тенге**, включая интеграцию с 1С. Цена фиксированная и не изменяется в течение действия Договора, кроме случая, предусмотренного пунктом 9.3.

2.2. НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3. Абонентская плата не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, станций и объёма данных.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

Платёж	Доля	Сумма, ₸	Срок оплаты
1. Предоплата — по счёту № TZO-C-2026-01 от 11.11.2026	30%	840 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2. База Системы развёрнута на сервере и работает на данных Заказчика (пункт 3.2)	40%	1 120 000	5 рабочих дней с даты акта
3. Сдача всех разделов, интеграция с 1С, обучение, передача кода (пункт 3.4)	30%	840 000	5 рабочих дней с даты акта
Итого	**100%**	**2 800 000**	

2.5. Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты. Предоплата, поступившая до подписания Договора, засчитывается в платёж 1.

2.6. Расходы на сервер (ориентировочно 15 000–25 000 тенге в месяц), абонентская плата провайдеров WhatsApp и телефонии, звонобота и иных сервисов третьих лиц оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

3. Сроки и этапы

3.1. Общий срок — от 6 (шести) до 8 (восьми) недель с даты начала работ, включая интеграцию с 1С.

3.2. База Системы — разделы Р1–Р4 Приложения № 1 — разворачивается на сервере и предъявляется Заказчику не позднее 3 (трёх) недель с даты начала работ.

3.3. Недели 4–6 — разделы Р5–Р9 (полировка с отделами по встречам); недели 6–8 — интеграция с 1С (Р10), перенос данных и обучение (Р11).

3.4. Сдача — предъявление всех разделов Приложения № 1, проверка критериев приёмки, обучение директоров отделов, передача исходного кода, базы и доступов.

3.5. Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов и решений Заказчика, если ожидание превышает 2 рабочих дня. Задержка по вине третьих лиц (1С, провайдеры связи) сдвигает срок только соответствующего раздела.

3.6. Работы могут быть согласованы, выполнены и сданы с опережением графика; досрочно принятый этап оплачивается в сроки пункта 2.4 с даты акта.

4. Сдача и приёмка

4.1. По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ по форме Приложения № 2.

4.2. Приёмка проводится по разделам Приложения № 1 и критериям приёмки раздела «Критерии приёмки».

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. Если в этот срок ни акт, ни отказ не получены, работы считаются принятыми.

4.4. Несоответствия Приложению № 1 устраняются бесплатно: критичные (останавливают работу станций или расчёт денег) — в течение 2 рабочих дней, остальные — в течение 10 рабочих дней.

4.5. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по электронной почте и в WhatsApp, а также подписанных ЭЦП.

5. Права на результат и данные

5.1. Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи и поступления оплаты в полном объёме. При расторжении Договора Заказчик получает результат в объёме оплаченного.

5.2. Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи. Передача оформляется актом.

5.3. Все данные в Системе принадлежат Заказчику; Заказчик вправе в любой момент получить их выгрузку в Excel.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2. Показывать базу и обновления, проводить встречи с директорами отделов, учитывать замечания в пределах Приложения № 1 и раздела 9.

6.1.3. Развернуть Систему, настроить резервное копирование, перенести данные, обучить сотрудников.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Назначить ответственное лицо и директоров отделов, уполномоченных согласовывать свои разделы.

6.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты начала работ передать: список станций с режимом 24/7 или дневной, нормативы качества и минимальное время осмотра, реестр оборудования, пороги согласования расходов, поставщиков OPEX, выгрузки из amoCRM / таблиц, доступ к 1С и контакт специалиста 1С, ТЗ остальных отделов.

6.2.3. Отвечать на вопросы и согласовывать этапы в срок не более 2 рабочих дней; оплачивать работы по разделу 2.

7. Поддержка после сдачи

7.1. Поддержка и исправление ошибок — 3 (три) месяца с даты акта сдачи без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.2. Поддержка не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами и неоплаты сервера.

7.3. Доработки после окончания поддержки выполняются по часовой ставке (ориентировочно эквивалент 20 долларов США за час) с оценкой до начала работ.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: о клиентах, станциях, выручке, сотрудниках, зарплатах, ценах, партнёрах и финансах Заказчика.

8.2. Персональные данные обрабатываются в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите». Заказчик обеспечивает правовые основания для их обработки, в том числе согласия клиентов на рассылки.

8.3. Подробный порядок обращения с конфиденциальной информацией установлен Соглашением о неразглашении (NDA) — Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора.

9. Изменение объёма работ

9.1. Изменения, не влияющие на общий объём (тексты, поля, формы отчётов, этапы воронок, названия статусов), вносятся в рабочем порядке без дополнительной оплаты.

9.2. **Расширение объёма до 15%.** По заявке Заказчика Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 15 (пятнадцати) процентов от объёма работ по Договору без увеличения цены. Каждая заявка оценивается до начала работы.

9.3. Работы сверх 15% и работы по пункту 1.5 оформляются дополнительным соглашением с указанием стоимости и срока.

10. Ответственность Сторон

10.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2. За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости Договора за каждый день, но не более 10% от стоимости Договора.

10.3. Исполнитель не отвечает за ведение бухгалтерского и налогового учёта Заказчика и корректность данных, внесённых пользователями.

10.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты, кроме умышленного нарушения Приложения № 3. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

11.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы, Исполнитель передаёт результат в текущем состоянии.

11.3. Изменения оформляются письменно, в том числе ЭЦП.

11.4. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения ответчика по законодательству Республики Казахстан.

11.5. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта», № 3 «Соглашение о неразглашении (NDA)».

12. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ТОО «ELC ALMATY»
БИН 151040007861
Адрес: г. Алматы, ул. Желтоксан, д. 118, оф. 407
ИИК KZ82722S000033379752
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 17
Не является плательщиком НДС
Директор: Цай Платон Львович
Тел.: +7 701 123 99 99
pllato.kz

_____ / Цай П. Л. /
М.П.

Заказчик

ТОО «TEZOCMOTP»
БИН 260440025884
Адрес: г. Астана, пр. Бауыржан Момышұлы, д. 17, оф. 6
ИИК KZ82722S000053209850
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 17
Директор: _____
Действует на основании Устава

_____ / _____ /
М.П.

Техническое задание

Портал сети станций техосмотра с отделами и интеграцией с 1С

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик проверит на приёмке. Источники: встреча 09.11.2026, ТЗ Заказчика «Операционный отдел и ОКК» (СП-1…СП-7, роботы Р1–Р15, дашборды Д1–Д8) и «Маркетинг-отдел» (СП-1…СП-7, роботы Р1–Р15, дашборды Д1–Д8), макеты экранов Заказчика. Смарт-процессы ТЗ реализуются разделами портала, роботы — правилами, дашборды — экранами отчётов. ИИ-агент (А1–А9 и агент маркетинга) в Договор не входит.

Роли и права

Собственник; операционный директор и руководитель ОКК; старший контролёр ОКК; старший смены; оператор-механик линии; инженер / АХО; руководитель маркетинга; SMM-специалист; коммерческий директор; директора HR и финансов; бухгалтер; колл-центр / РОП; внешние подрядчики (ремонт, вывески) — только свои карточки. Права — по матрицам ТЗ Заказчика: SMM не видит выручку и базу клиентов, оператор видит только свои осмотры и свой % качества, зарплаты — только уполномоченные. Журнал действий.

Р1. Пульт собственника и станции

Р1.1. Пульт

Сеть сегодня: машины к плану, выручка, средний чек, открытые смены, простои, платежи филиалов, просроченные задачи; с телефона. Дашборды Д1, Д3, Д8 обоих ТЗ.

Р1.2. Станции и отделы

Карточка станции: режим (24/7 или дневная), линии, операторы, выработка, выручка, OPEX, рентабельность. Отделы с директорами: операции и ОКК, маркетинг, коммерция, HR, финансы и бухгалтерия, техотдел, филиалы.

Р2. Осмотры, клиенты, колл-центр

Р2.1. Карточка осмотра

Госномер, станция и линия, оператор, смена (по времени въезда), время въезда и выхода, результат (допуск / отказ), номер карты ЕИСТО (вручную), источник, акция, партнёр, кодовое слово, допуслуги в чеке, год выпуска. Закрыть без обязательных полей нельзя; повторный клиент и ночной заезд отмечаются автоматически; отказ — в реестр повторных осмотров.

Р2.2. Запись и напоминания

Расписание станций и линий, запись из колл-центра и по ссылке; база с датой окончания ТО; напоминания (звонобот → менеджер, WhatsApp).

Р2.3. Колл-центр 24/7 и воронки

Входящие и пропущенные, перезвон; воронка продаж и воронка юрлиц; франшиза, газосмотр, допуслуги; учёт расходов и лидов звонобота.

Р3. Операционный отдел

Р3.1. Смены 24/7 и дневные

Сетка смен (день / ночь / 8 ч), автосоздание черновиков 25-го числа; отметка выхода с телефона; план машин на смену, факт и выручка смены автоматически; служебная записка при простое > 30 мин.

P3.2. Оборудование и ремонты

Реестр оборудования с серийными номерами и поверкой; ремонт: заявка → диагностика → согласование бюджета → ремонт → тестовый запуск → принято; план и факт бюджета, подрядчик, акт; выше порога — согласование операционного директора; подрядчик видит только свои заявки.

P3.3. Простои

Фиксация остановки линии → причина → восстановление → расчёт потерь; линия «остановка», запись клиентов блокируется.

P3.4. Закупки и OPEX

Закупки расходников с приёмкой по накладной, остатки по станциям, списание при допуслуге; OPEX станций (интернет, уборка, аренда, коммуналка): счёт → согласование → оплачено → акт, напоминание за 3 дня.

P4. Контроль качества (ОКК) и KPI

P4.1. Аудиты

Выборка 5% осмотров и все быстрее 8 минут → карточка аудита: видео (ссылка), чек-лист (фотофиксация, полный проход, время на линии), итоговый %, нарушение, комментарий с таймкодом, оспаривание.

P4.2. % качества и KPI

Пересчёт % качества оператора после аудита, задача на инструктаж при < 70%; месячный профиль KPI 1-го числа: выработка, качество, продажи допуслуг, рейтинг, бонусы и штрафы, мотивация и зарплата.

P5. Маркетинг

P5.1. Активности и гипотезы

Акции, каналы и запуски: идея → расчёт → согласование собственника → готовим → идёт → замер → закрыта (только с фактом по метрике); гипотезы: идея → оценка → тест → результат → решение, подтверждённая переходит в активность.

P5.2. Контент-план

Публикации по сетке (Пн / Ср / Пт / Вс): идея → сценарий → съёмка → монтаж → согласование → опубликовано → замер; автосоздание карточек 1-го числа, напоминание за 2 дня, связь с акцией или допуслугой.

P5.3. Партнёры

Компания и контакт: найден → первый контакт → встреча → условия → подписан → активен → замер / отказ; QR и кодовое слово партнёра, переходы и машины по партнёру, ежемесячная задача замера.

P5.4. Допуслуги, рассылки, ребрендинг

Допуслуги: идея → оборудование и время → пилот на 1 станции → скрипт и обучение → сеть; рассылки по сегментам с согласием на ПД; ребрендинг станций с фото до и после, подрядчик по вывескам — только свои карточки.

P5.5. Отчёты маркетинга

День, источники и конверсия, план-факт по месяцу и неделям, допуслуги, акции, партнёры, контент, станции. Любая цифра раскрывается до списка осмотров.

P6. HR

P6.1. Найм и онбординг

Вакансии, отклики с hh.ru внутрь портала; база знаний: регламенты осмотра и критерии забраковки, видео, тесты с отметкой «прошёл».

Р6.2. Досье и документы

Личное досье, калькулятор отпускных, документы приёма и увольнения с подписью ЭЦП.

Р7. Финансы

Р7.1. ОПиУ, ДДС, баланс

Помесячно по сети и станциям; рентабельность станции = выручка − ремонты − OPEX − закупки − ФОТ; себестоимость одного осмотра; платежи филиалов на сегодня.

Р8. Задачи

Р8.1. Задачник

Задачи по отделам и станциям, сроки, ответственные, напоминания о просрочке; задачи, создаваемые правилами (просрочка, низкое качество, замер).

Р9. Связь и каналы

Р9.1. WhatsApp и телефония

WhatsApp (Green API) и IP-телефония: переписка и звонки в карточке клиента, пропущенные — задача на перезвон.

Р10. Интеграция с 1С

Р10.1. Обмен

Передача в 1С первичных документов и отчётов: выручка по станциям, оплаты, расходы и OPEX, закупки; справочники контрагентов и номенклатуры; журнал обмена с ошибками. Версия 1С и специалист 1С — со стороны Заказчика.

Р11. Перенос данных и запуск

Р11.1. Запуск

Перенос клиентов и сделок из amoCRM с тегами источников в поле «Источник»; сервер в Казахстане с резервной копией; обучение директоров отделов и операторов; передача кода и доступов.

Критерии приёмки

1) Все станции размечены в сменах с ответственными и планами. 2) У каждого оператора считается % качества по аудитам. 3) Расходы на ремонты, закупки и OPEX учтены с актами. 4) Осмотр не закрывается без смены, оператора, результата и источника. 5) Правила блокируют некорректные действия (закрытие без документов, аномально быстрый осмотр, рассылка без согласия). 6) Отчёты операций и маркетинга выводятся без ручного сведения Excel. 7) Обмен с 1С работает по журналу без ошибок.

Не входит в Договор (по пункту 1.5)

ИИ-агент (сводки, ответы на вопросы, голосовые задачи, детекторы аномалий), интеграция с ЕИСТО, распознавание госномеров с камер, клиентское мобильное приложение.

Исполнитель	**Заказчик**
ТОО «ELC ALMATY»	ТОО «TEZOCMOTP»
_____ / Цай П. Л. /	_____ / _____ /
М.П.	М.П.

График платежей и форма акта

Стоимость — 2 800 000 тенге, без НДС

№	Основание платежа	Доля	Сумма, ₸	Срок
1	Предоплата · счёт № TZO-C-2026-01 от 11.11.2026	30%	840 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2	Акт: база (P1–P4) на сервере на данных Заказчика	40%	1 120 000	5 рабочих дней с даты акта
3	Акт сдачи всех разделов, 1С, обучение, передача кода	30%	840 000	5 рабочих дней с даты акта
	Итого	**100%**	**2 800 000**	

Реквизиты для оплаты

Получатель	ТОО «ELC ALMATY», БИН 151040007861
ИИК / Банк	KZ82722S000033379752 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 17 · КНП 851
Назначение	Оплата по договору № TZO-2026-01 от 11.11.2026 за разработку программного обеспечения, платёж № ___. Без НДС

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от «___» _____ 2026 г. к Договору № TZO-2026-01 от 11 ноября 2026 г.

ТОО «ELC ALMATY» (Исполнитель) и ТОО «TEZOCMOTP» (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты работы: этап _____, на сумму _____ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

Исполнитель

ТОО «ELC ALMATY»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «TEZOCMOTP»

_____ / _____ /

М.П.

Соглашение о неразглашении (NDA)

ТОО «ELC ALMATY» и ТОО «TEZOCMOTP»

1. Конфиденциальная информация

1.1. Конфиденциальной информацией является любая информация, переданная одной Стороной другой или ставшая ей известной в связи с Договором, в том числе: сведения о клиентах, станциях, выручке и ценах; данные сотрудников, зарплаты, KPI и результаты аудитов качества; партнёры и условия договоров; данные 1С и учёта; бизнес-процессы, планы и финансовые показатели; доступы, пароли и учётные записи; исходный код и документация Системы.

1.2. Не является конфиденциальной информация, которая: (а) общедоступна не по вине получившей Стороны; (б) была правомерно известна ей до передачи; (в) получена от третьего лица без обязательства о конфиденциальности; (г) подлежит раскрытию по требованию закона — в пределах требования и с уведомлением другой Стороны.

2. Обязательства Сторон

2.1. Получившая Сторона использует конфиденциальную информацию только для исполнения Договора, не раскрывает её третьим лицам без письменного согласия раскрывшей Стороны и защищает не хуже собственной.

2.2. Доступ предоставляется только работникам и специалистам, которым он необходим и которые приняли не менее строгие обязательства. Сторона отвечает за их действия как за свои.

2.3. Исполнитель не копирует рабочие данные Заказчика за пределы Системы и тестовой среды, не использует их в других проектах и демонстрациях, доступы хранит в защищённом виде.

2.4. О факте или подозрении несанкционированного доступа Сторона уведомляет другую не позднее 1 рабочего дня и принимает меры к устранению последствий.

3. Возврат и уничтожение

3.1. По окончании работ или по требованию раскрывшей Стороны получившая Сторона в течение 10 рабочих дней возвращает или уничтожает информацию и копии, включая тестовые копии баз, и подтверждает это письменно. Исполнитель передаёт все доступы и удаляет свои учётные записи, если Стороны не договорились об их сохранении для поддержки.

4. Срок действия и ответственность

4.1. Соглашение действует с даты подписания Договора, в течение его срока и 5 (пяти) лет после прекращения; в отношении персональных данных, доступов и коммерческой тайны — бессрочно.

4.2. Нарушившая Сторона возмещает реальный ущерб, подтверждённый документально. Ограничение ответственности пункта 10.4 Договора на умышленные нарушения не распространяется.

Исполнитель

ТОО «ELC ALMATY»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «TEZOCMOTP»

_____ / _____ /

М.П.